

1500065-51.2020.8.26.0411

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Antonio Menegatti

Comarca: Pacaembu

Foro: Foro de Pacaembu

Vara: 2º Vara

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2325830/2019 - DEL.POL.IRAPURU, 5281781 - DEL.POL.IRAPURU, 503/19/106 - DEL.POL.IRAPURU, 2325830 - DEL.POL.IRAPURU, 503/19/106 - DEL.POL.IRAPURU, 2325830 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pacaembu

Foro de Pacaembu

2º Vara

Avenida São João, 1361, Pacaembu-SP - cep 17860-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500065-51.2020.8.26.0411 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500065-51.2020.8.26.0411

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2325830/2019 - DEL.POL.IRAPURU, 5281781 - DEL.POL.IRAPURU, 503/19/106 - DEL.POL.IRAPURU, 2325830 - DEL.POL.IRAPURU, 503/19/106 - DEL.POL.IRAPURU, 2325830 - DEL.POL.IRAPURU, 503/19/106 -

DEL.POL.IRAPURU

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

ALAIDES ALBUQUERQUE MANGUEIRA e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Antonio Menegatti

Vistos.

ALAÍDES ALBUQUERQUE MANGUEIRA e DANIEL ALBUQUERQUE MANGUEIRA devidamente qualificados nos autos, foram denunciados perante esse juízo como incurso no artigo 33 caput, c.c artigo 40, III, da Lei n.º 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 16/09/2019, na agência dos Correios de São Paulo/SP, a denunciada remeteu para fins de entrega ao denunciado, 252,2 gramas de maconha.

O réu foi citado e, mediante convênio com a defensoria pública apresentou a defesa preliminar às fls. 268/269.

Denúncia recebida às fls. 147/150.

Interrogatório do réu e oitiva das testemunhas às fls. 317.

Alegações finais do Ministério Público, pugnando pela improcedência da ação penal, ante a ausência de prova de autoria (fls. 322/324).

Alegações finais do réu, às fls. 336/343, também pleiteando a improcedência, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A acusação é IMPROCEDENTE.

Da oitiva das partes e testemunhas.

Destaca-se que todas as oitivas foram realizadas por meio de mídia audiovisual.

A testemunha LUIZ CESAR ALVES (ASP): “Quando foi abrir o SEDEX, revistando o conteúdo, a gente se deparou com algo que parecia com maconha dentro do sabonete e outros dentro do envelope de suco [...] Ele falou que não sabia”.

A testemunha IVAN APARECIDO CECILIO (ASP): “No dia dos fatos, a gente foi revistar o SEDEX dele, logramos êxito e encontramos o que aparentava ser entorpecentes no sabonete e no suco [...] no dia falou que não era dele”.

O acusado DANIEL ALBUQUERQUE MANGUEIRA: “Não doutor [...] No dia do fato doutor, eu estou no SEDEX onde eu fui buscar meu SEDEX. Os agentes estavam abrindo o SEDEX e furou o sabonete e achou droga, maconha. No suco também. Ele falou se o SEDEX era meu, mas falei para eles que o meu pessoal não usa droga, eu não uso droga, meu pessoal é de igreja e não tem como mandar esse SEDEX para mim. Eu recebi esse SEDEX, mas eu tenho certeza que esse SEDEX não foi enviado pelo meu pessoal. Entendeu doutor? [...] Eu tenho certeza que não ia mandar esse SEDEX para mim, com droga, porque eles não mexem com isso, meu pessoal é de igreja. Eu não uso droga, eu usava, mas graças a Deus eu parei [...] Estou preso por tráfico”.

Pois bem.

Os réus foram incursos no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei n.º 11.343/06.

Inexistem elementos concretos a embasar um decreto condenatório, pois ausentes provas a indicar qualquer ação, ajuste ou participação para o envio da droga à unidade prisional. Frise-se a possibilidade até mesmo de seu nome ter sido utilizado por terceiros.

Somado a isso, como o envio das drogas se deu por meio de sedex, sendo apreendidas antes mesmo de chegar à posse do réu, inexiste conduta que se subsuma aos verbos tipificados no dispositivo legal a que o réu foi incurso.

Entende-se que a condenação criminal, por todo o gravame que acarreta, exige certeza da responsabilidade daquele apontado como autor do delito. Não servem meras suposições, provas inseguras ou pouco esclarecedoras que façam surgir ao julgador dúvida invencível. No caso do processo penal, a dúvida deve favorecer os réus.

É exatamente essa a hipótese dos autos, pois, apesar de suficientes os indícios trazidos com o inquérito policial para a propositura da ação penal, no tocante à materialidade, não se repetiram em juízo com a certeza exigida, impossibilitando a individualização necessária da autoria.

Logo, a melhor solução há de ser a absolvição dos acusados.

Nesse sentido também a prova oral produzida.

A Constituição Federal consagra como direito fundamental a presunção de não culpabilidade (art. 5º, LVII), da qual se extrai o entendimento que, havendo dúvidas acerca da configuração de algum elemento necessário ao surgimento da responsabilidade criminal, impõe-se a absolvição do réu. Trata-se, também, do princípio *in dubio pro reo*, que orientou o legislador quando da edição do artigo 386, VII, do CPP.

Acerca do princípio citado, leciona Guilherme de Souza Nucci que, “[...] em caso de conflito entre a inocência do réu e sua liberdade e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado” (Manual de Processo Penal e Execução Penal. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 34).

Nelson Hungria assinala que “a condenação criminal somente poderá surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência”. (Da Prova no Processo Penal, Editora Saraiva, p. 46).

Dessa forma, modificando entendimento anterior em casos similares, tendo em vista a insuficiência de provas que individualizem com precisão a autoria delitiva, a absolvição é a medida necessária.

Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação, o que faço para ABSOLVER os réus ALAÍDES ALBUQUERQUE MANGUEIRA e DANIEL ALBUQUERQUE MANGUEIRA da acusação de infração ao art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei n.º 11.343/06, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Arbitro honorários ao advogado nomeado por intermédio do convênio Defensoria/OAB, Dr. ANDERSON CORREIA DOS SANTOS, OAB/SP 423760 (fls. 264) no patamar máximo, em consonância com os atos praticados, expedindo-se certidão.

P.I.C

Pacaembu, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA